

Hinweis / Notice

Akte: hochschulrecht-berufung-senat-drittmittel-campus-rheinbogen

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07-email-ministerium-nachfrage.eml

Von	referat44@mwk.de
An	kanzler@campus-rheinbogen.de
Datum	Sun, 24 May 2026 10:20:00 +0000
Betreff	Grundordnungsänderung Berufungsverfahren

Sehr geehrter Herr Kanzler,

bitte legen Sie vor Beschlussfassung dar, auf welche Ermächtigungsgrundlage die geplante digitale Beschlussfassung gestützt wird und wie Befangenheit dokumentiert wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ministerium

15-email-rektorat-akteneinsicht.eml

Von	Justizariat Campus Rheinbogen <justizariat@campus-rheinbogen.de>
An	"Kanzlei Dr. Mendelsohn" <kanzlei@mendelsohn-hochschulrecht.de>
Kopie	Rektorat <rektorat@campus-rheinbogen.de>
Datum	Fri, 29 May 2026 15:12:44 +0200
Betreff	Akteneinsicht Berufungsverfahren W3 Maschinenelement-Konstruktion - Ihr Antrag vom 18.05.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Mendelsohn,

in dem Berufungsverfahren W3 Maschinenelement-Konstruktion nehmen wir Bezug auf den Akteneinsichtsantrag Ihrer Mandantin Frau Prof. Dr. Bornhorst vom 18.05.2026, dessen Eingang wir am 21.05.2026 bestätigt hatten.

Die Hochschule gewährt Einsicht in die Verfahrensakte nach folgender Maßgabe:

1. Die Einsichtnahme erfolgt in den Räumen des Justiziariats, Gebäude V, Raum V 1.04, nach Terminvereinbarung in der Kalenderwoche 24. Bitte stimmen Sie den Termin mit Frau Servatius (Durchwahl -2210) ab. Die Fertigung von Ablichtungen einzelner Blätter ist möglich.
2. Das Protokoll der Senatssitzung vom 24.04.2026 wird auszugsweise vorgelegt, beschränkt auf den Tagesordnungspunkt des Berufungsverfahrens. Die übrigen Tagesordnungspunkte betreffen Angelegenheiten Dritter.
3. Die Stellungnahmen der externen Gutachter werden mit Schwärzungen vorgelegt, soweit sie Angaben zu Mitbewerbern und Angaben enthalten, die der Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Drittmittelgeber unterliegen. Der Umfang der Schwärzungen wird blattweise kenntlich gemacht.
4. Handschriftliche Aufzeichnungen einzelner Kommissionsmitglieder sind nicht Bestandteil der geführten Verfahrensakte und werden derzeit nicht vorgelegt. Ob solche Aufzeichnungen noch vorhanden sind, wird kommissionsintern abgefragt; wir kommen hierauf zurück.

Die vollständige Vorlage des E-Mail-Verkehrs zwischen Rektorat, Berufungskommission und externen Gutachtern prüfen wir noch; hierzu ergeht gesonderte Nachricht bis zum 08.06.2026.

Mit freundlichen Grüßen
Ass. iur. Bettina Krohne
Justizariat, Campus Rheinbogen

10-berufung-beteiligte.csv

Person	Rolle	Konflikt
Prof. Tannwald	Kandidatin	Drittmittelpartner
Prof. Bramfeld	Kommission	Co-Antrag
Gleichstellungsbeauftragte	Beteiligung	Votum fehlt

13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.docx	DOCX	hoch
03-normenkette-livecheck.docx	DOCX	hoch
04-berufungskommission-auswahlv ermerk.docx	DOCX	hoch
05-gremien-und-fristenmatrix.xlsx	XLSX	hoch
06-senatsvorlage-grundordnung.pdf	PDF	hoch
07-email-ministerium-nachfrage.eml	EML	hoch
08-chat-dekanat-legal.jpg	JPG	mittel
09-drittmittelvertrag-auszug.pdf	PDF	mittel
10-berufung-beteiligte.csv	CSV	mittel
11-rechtsvermerk-senat.docx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.docx	DOCX	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel
14-besprechungsunterlage.pdf	PDF	hoch

17-fristen-und-wiedervorlagen.csv

Frist_Wiedervorlage

Vorfrist Klagefrist

Datum

29.05.2026

Sache

Klage gegen Bestellungsbescheid vom 05.05.2026

Quelle

Bekanntgabe 12.05.2026 per Einwurf-Einschreiben

Status

erledigt am 29.05.2026

Sachbearbeitung

Dr. Mendelsohn

Frist_Wiedervorlage

Klagefrist

Datum

12.06.2026

Sache

Klage gegen Bestellungsbescheid vom 05.05.2026

Quelle

Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids

Status

offen

Sachbearbeitung

Dr. Mendelsohn

Frist_Wiedervorlage

Wiedervorlage

Datum

08.06.2026

Sache

Angekündigte Nachricht des Justiziariats zum E-Mail-Verkehr

Quelle

E-Mail Justiziariat vom 29.05.2026

Status

offen

Sachbearbeitung

Frau Ruwe

Frist_Wiedervorlage

Wiedervorlage

Datum

10.06.2026

Sache

Rückmeldung Personalratsvorsitzender Cziesla zu Eingangsbuch und Protokollen

Quelle

Telefonvermerk vom 03.06.2026

Status

offen

Sachbearbeitung

Dr. Mendelsohn

Frist_Wiedervorlage

Termin

Datum

KW 24 nach Vereinbarung

Sache

Akteneinsicht Justizariat Gebäude V Raum V 1.04 (Frau Servatius Durchwahl -2210)

Quelle

E-Mail Justizariat vom 29.05.2026

Status

Terminabstimmung läuft

Sachbearbeitung

Frau Ruwe

Frist_Wiedervorlage

Ereignis

Datum

01.08.2026

Sache

Vorgesehener Dienstantritt Prof. Reisinger und Auslaufen der W2-Position der Mandantin

Quelle

Zeitstrahl Verfahrensstand

Status

beobachten

Sachbearbeitung

Dr. Mendelsohn

05-gremien-und-fristenmatrix.xlsx

Tabellenblatt: Gremien

Gremium	Datum	Beschluss	Problem
Berufungskommission	2026-04-21	Liste 1-2-3	Befangenheit offen
Fakultätsrat	2026-05-02	Zustimmung	Protokoll knapp
Senat	2026-05-29	vertagt	Rechtsgutachten gewünscht

Tabellenblatt: Drittmittel

Partner	Volumen	IP-Klausel	Publikation
MediData SE	1.8 Mio EUR	Option exklusiv	90 Tage Sperre

Dekanat / Legal

Dekan

Wenn wir wieder vertagen, verlieren wir die Kandidatin.

Legal

Dann lieber sauber: Befangenheit, Senatskompetenz, Publikationsklausel.

Dekan

Drittmittel sind politisch gewollt.

Legal

Ja, aber Wissenschaftsfreiheit und Publikationsrechte auch.

Bilddatei: 08-chat-dekanat-legal.jpg

Zeitstrahl, Fristen und Verfahrensstand

Chronologie des Berufungsverfahrens W3 Maschinenelement-Konstruktion am Campus Rheinbogen

2025 — Vorfeld

- **Sommersemester 2025:** Stellenausschreibung W3 Maschinenelement-Konstruktion, Veröffentlichung im Bundesanzeiger und Stellenticker des Wissenschaftsrats. Bewerbungsfrist 30.09.2025. Sechs Bewerbungen, davon vier mit Industrie-Bezug.
- **15.10.2025:** Konstituierung der Berufungskommission unter Vorsitz Prof. Dr.-Ing. Hellbach. Mitglieder: zwei weitere ProfessorInnen, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, ein StudentIn, eine externe Professorin.
- **November/Dezember 2025:** Eingang externer Gutachten (drei externe Gutachter, je zwei Stellungnahmen pro Spitzenkandidat).
- **20.01.2026:** Probevorträge der vier Bewerbungen mit höchster Vorbewertung; Listenvorbereitung beginnt.

2026 — Entscheidungsphase

- **11.04.2026:** Sitzung der Berufungskommission. **Erste interne Entscheidung** für die Reihung Listenplatz 1 (Prof. Dr.-Ing. Jakob Reisinger, Bewerbungsschwerpunkt Industriekooperation), Listenplatz 2 (unsere Mandantin Prof. Dr. Eveline Bornhorst), Listenplatz 3 (Frau Dr. Tjard Köhler). Protokoll unvollständig (siehe Akteneinsichts-Anforderung).
- **24.04.2026: E-Mail mit unklarer Rechtsqualität** vom Rektorat an die Berufungskommission und an unsere Mandantin: "die Senatsentscheidung wird zeitnah umgesetzt". Keine Rechtsbehelfsbelehrung. Unsere Einordnung: Wissenserklärung, kein Verwaltungsakt — Anfechtung daher nicht selbstständig möglich.
- **24.04.2026:** Senatsbeschluss zur Bestätigung der Berufungsliste. Anwesend nach Protokoll 18 von 22 Mitgliedern, Beschlussfähigkeit unstrittig; aber: Beteiligung des Personalrats nicht protokolliert (LPVG NRW Frage).
- **05.05.2026: Bescheid des Rektorats wird übersandt:** Bestellungsbescheid an Prof. Dr.-Ing. Reisinger (Listenplatz 1). Parallel Mitteilung an Listenplatz 2 (Mandantin) und Listenplatz 3 — als Konkurrentenmitteilung.
- **12.05.2026:** Mandantin erhält den Bescheid per Einwurf-Einschreiben am Wohnsitz Bonn. Eingangsstempel der Kanzlei: 14.05.2026 (Übergabe durch Mandantin).
- **18.05.2026: Akteneinsichts Antrag der Mandantin** gestellt; Eingangsbestätigung Rektorat 21.05.2026.
- **27.05.2026: Fristdruck** beginnt, weil die Mandantin ihre derzeitige Beamtenposition zum 01.08.2026 verlieren würde, sollte die Berufsentscheidung nicht zu ihren Gunsten ausfallen (Ablauf der befristeten W2-Position). Akademische Lebensplanung unmittelbar betroffen.

Fristen-Übersicht (anwaltlich)

Frist	Datum	Bemerkung
Widerspruchsfrist (§ 70 VwGO)	12.06.2026	1 Monat nach Bekanntgabe Bestellungsbescheid; in NRW ggf. direkter Klageweg — live prüfen
Klagefrist (§ 74 VwGO)	12.06.2026	bei direktem Klageweg ohne Widerspruchsverfahren

Eilantrag nach § 123 VwGO	sofort	um Bestellung des Konkurrenten zu verhindern
Antritt der Konkurrenz-Stelle	voraussichtlich 01.08.2026	wenn nicht durch Eilrechtsschutz aufgeschoben
Akteneinsicht	offen	mündliche Zusage durch Rektorat innerhalb 14 Tagen; bei Verzögerung Untätigkeitsklage prüfen
Beweissicherung	rolling	Originaltermin Berufungskommission, alle externen Gutachten, E-Mail-Verkehr

Verfahrensstand Mai 2026

- **Mandantin:** hat Anwaltskanzlei beauftragt; bereits Akteneinsichtsantrag gestellt; will entweder Bestellung erstreiten oder substantiierten Schadensersatz wegen Verfahrensfehlern.
- **Rektorat:** hat Bestellungsbescheid erlassen; Bestellung von Prof. Reisinger zum 01.08.2026 vorgesehen.
- **Konkurrent (Reisinger):** würde mit seiner aktuellen Industrie-Position auslaufen; hat Interesse am Antritt.
- **Drittmittelgeber** (Industrieunternehmen mit Geheimnisvereinbarung): nicht direkt am Verfahren beteiligt, aber potenziell Auslöser einer sachfremden Einflussnahme.
- **Personalrat:** Beteiligung formell unklar.

Nächste Schritte

1. Akteneinsicht durchsetzen — Frist setzen, ggf. Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO androhen.
2. Eilantrag § 123 VwGO vorbereiten, eingerichtet auf Verzögerung der Bestellung Reisinger bis Klärung Hauptsache.
3. Klage gegen Bestellungsbescheid vorbereiten (Frist 12.06.2026).
4. Personalrat als externen Zeugen vorbereiten.
5. Externes Hochschulpersonalrechts-Gutachten zur Drittmittel-Einflussnahme einholen.

Normenkette — Live-Check

Vorgehen

Bei hochschulrechtlichen Mandaten ist die Normenkette stufenweise zu prüfen, weil jede Stufe ihre eigene Änderungsdynamik hat. Wir arbeiten von der höchsten zur konkretesten Norm:

Stufe 1: Bundesland und aktuelles Hochschulgesetz

Für den Fall Campus Rheinbogen ist das **Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen (HG NRW)** in der jeweils gültigen Fassung einschlägig. Live-Check gegen [recht.nrw.de](https://www.recht.nrw.de), mit Datum des Standes. Insbesondere zu prüfen:

- §§ 36-41 HG NRW zu Berufungsverfahren und Bestellung von Hochschullehrern.
- § 71 HG NRW zur Drittmittelforschung und Genehmigungsvorbehalte.
- §§ 22 ff. HG NRW zu Senatszuständigkeiten und Verfahrensregeln.

Achtung: Das HG NRW wurde 2024 in mehreren Punkten zur Drittmittelpraxis novelliert (insbesondere bei Industrieforschung mit Geheimhaltungsklauseln). Stand des Berufungsverfahrens prüfen: gilt das alte oder das neue Recht (Übergangsregelung)?

Stufe 2: Verordnungen und untergesetzliche Ordnungen

- **Lehrverpflichtungsverordnung NRW (LVV NRW)** für die Frage der Berücksichtigung der Industriebewerbung mit Teilzeitprofessur.
- **Hochschulzulassungsverordnung NRW** für nachgelagerte Fragen (nicht primär einschlägig).
- **Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)** für die Beteiligung des Personalrats am Berufungsverfahren.
- **DFG-Verwendungsrichtlinien** für Drittmittel-Annahme — insbesondere zur Verwendung externer Sachbezüge.

Stufe 3: Hochschulsatzung und Berufsungsordnung

- **Berufsungsordnung Campus Rheinbogen** (Fassung seit 2023): Verfahrensvorschriften zur Berufungskommission, Liste, Senatsanhörung, Vertraulichkeit.
- **Grundordnung Campus Rheinbogen** zur Senatszusammensetzung und zu Quoren.
- **Drittmittelordnung Campus Rheinbogen** insbesondere zu Industriedrittmittel mit Geheimhaltung — derzeit Stand 2022, soll 2026 novelliert werden. Welche Fassung gilt für die laufende Berufung?
- **Senatsgeschäftsordnung** für Verfahrensregelungen, insbesondere Beschlussfähigkeit, Stimmrecht der Studentenn.

Stufe 4: Konkreter Bescheid, Beschluss oder Verwaltungsakt

- Beschluss der **Berufungskommission** vom 11.04.2026 (Reihung der Berufsungsliste).
- Beschluss des **Senats** vom 24.04.2026 (Anhörungsergebnis, ggf. Modifikation der Liste).
- **E-Mail** des Rektorats vom 24.04.2026 (Rechtsqualität streitig — Verwaltungsakt oder bloße Wissenserklärung?).
- **Bescheid des Rektorats** vom 05.05.2026 zur Bestellung (Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG NRW, mit Rechtsbehelfsbelehrung).

Stufe 5: Rechtsbehelf und Frist

- Bei Bescheid vom 05.05.2026: **Widerspruch** binnen eines Monats nach Bekanntgabe (§ 70 VwGO iVm § 110 JustG NRW).
- **Klage** vor dem Verwaltungsgericht Köln/Aachen (örtliche Zuständigkeit nach § 52 VwGO).
- **Eilrechtsschutz** nach § 80 Abs. 5 VwGO (aufschiebende Wirkung) oder § 123 VwGO (einstweilige Anordnung), je nach Klagebegehren.
- **Konkurrentenklage**: maßgebliche BVerwG-Rechtsprechung zu Berufungen — Az im Mandat live verifizieren, insbesondere zur Vorgabe einer Wartezeit vor Bestellung.

Praxis-Hinweise

- **Berufungssperre**: Vor Bestellung muss eine Konkurrentenmitteilung erfolgen mit Möglichkeit zum Eilrechtsschutz (BVerfGE 39, 334 und nachfolgende BVerwG-Rechtsprechung). Wenn diese Mitteilung unterblieb, wäre die Bestellung anfechtbar.
- **Drittmittelannahme**: § 71 HG NRW iVm Drittmittelordnung — bei Industriegelder mit Geheimhaltungsklausel ist Senatsbefassung erforderlich. Wurde sie vollzogen?
- **Mitbestimmung**: Personalrat ist nach LPVG NRW bei Stellenausschreibungen und Bestellungen zu beteiligen. Beleg fehlt — anfordern.

Live-Quellen-Karte

- recht.nrw.de — HG NRW, LVV NRW, LPVG NRW.
- bverfg.de und bverwg.de — aktuelle Konkurrentenrechtsprechung.
- dfg.de — Verwendungsrichtlinien.
- Lokale Hochschulwebsite Campus Rheinbogen → Bereich "Satzungen und Ordnungen" (Berufungsordnung, Drittmittelordnung, Grundordnung).
- BMBF und Wissenschaftsrat — Stellungnahmen zur Drittmittelpraxis.

Quellenhygiene

Wie immer: keine Az aus Modellwissen ausgeben, alle Entscheidungen mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle absichern. Wenn die Originalentscheidung nicht erreichbar ist, ausdrücklich als "Hinweis ohne abschließenden Beleg" kennzeichnen.

Auswahlvermerk W3 Maschinenelement-Konstruktion

Die Kommission schlägt Prof. Dr. Helene Tannwald auf Listenplatz 1 vor. Ein Kommissionsmitglied war zugleich Co-Antragsteller eines Industrie-Drittmittelprojekts mit ihr.

Der Dekan hält die Befangenheit für fernliegend, weil die Kooperation noch nicht bewilligt sei. Der Senat verlangt eine rechtliche Prüfung vor Beschlussfassung.

- Befangenheit prüfen
- Gleichstellungsvotum fehlt
- Drittmittelvertrag in Anlagen

Ergänzung zum Auswahlvermerk

Sitzung und Bewertung

Die Berufungskommission tagte am 7. Mai 2026 von 09:05 bis 13:42 Uhr in Raum R 2.18. Anwesend waren Vorsitzender Prof. Dr. Lorenz Patt, vier Hochschullehrer, zwei akademische Mitarbeiter, eine Studierende, Gleichstellungsbeauftragte Dr. Anne Gertig und Protokollführerin Miriam Claas.

Für die W3-Professur Maschinenelement-Konstruktion wurden Forschung, Lehre, Drittmittelleignung, Transfer und Führung getrennt bewertet. Prof. Dr. Helene Tannwald erhielt Listenplatz 1, Prof. Dr. Eveline Bornhorst Listenplatz 2. Einzelvoten und Gewichtung der Lehrprobe befinden sich in einer gesonderten Anlage.

Offengelegter Drittmittelkontakt

Vor der Abstimmung teilte Prof. Dr. Patt mit, dass er mit Prof. Dr. Tannwald an einer Projektskizze zur verschleißarmen Lagertechnik gearbeitet habe. Das Protokoll vermerkt eine Diskussion über Umfang und Verfahrensfolge, enthält aber keinen gesonderten Beschluss. Beginn, Ende und Beteiligte dieser Beratung sind anhand der handschriftlichen Notizen zu ergänzen.

Rechtsvermerk für den Senat

Empfohlen wird, den Listenbeschluss nicht ohne Ergänzung der Dokumentation zu fassen. Befangenheit und Drittmittelbezug müssen transparent geprüft werden.

Die Grundordnungsänderung braucht eine klare Kompetenznorm, Verfahrenssicherung und Veröffentlichung.

- Berufungsvermerk ergänzen
- Drittmittelklauseln redlinen
- Ministerium mit sauberer Normenkette antworten

Aktenstand für die Senatssitzung

Verfahrensunterlagen

Für die Sitzung am 10. Juni 2026 liegen die Beschlussvorlage zur Grundordnung, der Auswahlvermerk, der Drittmittelvertragsauszug und die Ministeriumsmail vom 26. Mai vor. Es fehlen vollständige Kommissionseinladung, Einzelvoten, Gleichstellungsvermerk und genaue Offenlegung des Projektkontakts.

Der Senatsvermerk führt deshalb keine abschließende Bewertung aus. Er trennt Berufungsliste, Grundordnungsänderung und Drittmittelvertrag als drei Beschlussgegenstände und bezeichnet für jeden Gegenstand Antrag, Zuständigkeit, Unterlagenstand, Beteiligung und Bekanntmachung.

Geschäftsgang

Senatsbüro Clara Noack soll bis 6. Juni um 12:00 Uhr die aktuelle Grundordnung und den letzten Bekanntmachungsnachweis beiziehen. Justizariat und Dekanat stimmen bis 8. Juni eine Tatsachenchronologie ab. Abweichende Fassungen werden im Sitzungsprotokoll mit Versionsdatum bezeichnet.

Offene Punkte — Berufungsverfahren Campus Rheinbogen

Status

Stand: 02.06.2026, vor der nächsten Senatssitzung. Verantwortlich: Mandantin Prof. Dr. Eveline Bornhorst (Listenplatz 2 der Berufung W3 Maschinenelement-Konstruktion). Beratung: Dr. Stefan Mendelsohn, Hochschulrecht.

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **HG NRW:** Welche Fassung gilt für das laufende Verfahren — Stand 03/2024 oder die Novelle 11/2024? Übergangsregelung in Art. 2 des Änderungsgesetzes prüfen. Maßgeblich für die Frage der Industriedrittmittel-Akzeptanz und ggf. der Senatsbefassung.
- **Berufungsordnung Campus Rheinbogen:** Welche Fassung der Berufsungsordnung wurde der Berufungskommission als Grundlage gegeben? Bei der Sitzung vom 11.04.2026 lag laut Protokoll eine Fassung vom 03.07.2023 zugrunde. Wir wissen aber, dass am 14.11.2024 eine Änderung beschlossen wurde. Wurde diese im April 2026 angewendet?
- **Drittmittelordnung:** Stand 2022. Anwendbarkeit der Übergangsregeln auf die im Verfahren behauptete Berufung mit Industrie-Drittmittelvereinbarung?

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Beschluss der Berufungskommission** vom 11.04.2026: vorbereitender Hochschulorganakt, keine Außenwirkung. Anfechtung nur als Vorbereitungshandlung gemeinsam mit dem Bestellungsbescheid (BVerwG-Linie zur Listenanfechtung).
- **Beschluss des Senats** vom 24.04.2026: ebenfalls innerorganisationsrechtlich, aber für die spätere Bestellung bindend.
- **E-Mail des Rektorats** vom 24.04.2026: Ist das ein Bescheid iSv § 35 VwVfG NRW oder eine bloße Wissenserklärung? Die E-Mail enthält den Satz "die Senatsentscheidung wird zeitnah umgesetzt" — keine Regelung, keine Rechtsbehelfsbelehrung, kein Adressbezug; wir tendieren zu "Wissenserklärung", aber dies muss verteidigt werden.
- **Bestellungsbescheid vom 05.05.2026:** dies ist der eigentliche Verwaltungsakt mit Rechtsbehelfsbelehrung. Hier setzt die Anfechtungsfrist an.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Bekanntgabe Bestellungsbescheid:** 12.05.2026 per Einwurf-Einschreiben — dokumentiert?
- **Widerspruchsfrist:** 1 Monat nach § 70 Abs. 1 VwGO, also bis **12.06.2026**.
- **Widerspruchsbehörde:** Rektorat selbst (Selbstkontrolle) oder gem. Landesrecht das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. In NRW gilt nach § 110 JustG NRW: kein Widerspruchsverfahren bei Hochschulen, direkter Klageweg. **WICHTIG: Live prüfen** — die Vorschrift wurde mehrfach geändert.
- **Klagefrist** ggf. **1 Monat** nach Bekanntgabe nach § 74 VwGO.
- **Eilantrag** parallel über § 123 VwGO (einstweilige Anordnung gegen Bestellung), wenn die Bestellung bevorsteht oder vollzogen wird, aber das Konkurrentenverhältnis noch nicht endgültig geklärt ist.

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsichts Antrag** gemäß § 29 VwVfG NRW iVm den landeshochschulrechtlichen Spezialregelungen.
- **Berufungskommissions-Protokoll** komplett, mit Liste, Abstimmungsergebnissen, Begründungstexten.
- **Senatsprotokoll** vom 24.04.2026 vollständig (nicht nur Auszug, der bereits vorliegt).
- **Vergleichende Eignungsprofile** der Mitbewerber (anonymisiert / pseudonymisiert).
- **Schriftverkehr** Berufungskommission ↔ Rektorat ↔ externe Gutachter.
- **Stellungnahmen externer Gutachter** zu allen Listenplätzen.
- **E-Mail-Verkehr** Drittmittelgeber (Industrieunternehmen) ↔ Hochschulleitung, falls die Drittmittel-Geheimnisvereinbarung das Berufungsverfahren beeinflusst hat.

5. Beweisthemen für künftiges Verfahren

- **Bestenauslese-Vergleich** (Art. 33 II GG): War die Reihung leistungsbezogen? Sind die Bewertungen nachvollziehbar?
- **Verfahrensfehler**: Wurde die Personalvertretung beteiligt (LPVG NRW)? Wurde die Drittmittelordnung eingehalten?
- **Sachfremde Einflussnahme**: Gibt es Anhaltspunkte, dass Industrie-Drittmittel als Auswahlkriterium gewirkt haben?
- **Beratungspflicht und Befangenheit**: War ein Mitglied der Berufungskommission gleichzeitig in einer Geschäftsbeziehung mit dem Drittmittelgeber?

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Widerspruchsfrist im Kanzleisystem mit Vorfrist 14 Tage eintragen — **Frist 12.06.2026**.
2. Akteneinsichts Antrag per Einschreiben mit Rückschein an Rektorat raus.
3. Mandantin bitten, alle eigenen Bewerbungsunterlagen (vollständig) und Stellungnahme zur Verfahrensteilnahme zu übersenden.
4. Externe Beratung (BR Hochschulpersonalrat) als Zeugin abklären.
5. Vorbereitung des Eilantrags nach § 123 VwGO mit Anordnungsanspruch (Bestenauslese) und Anordnungsgrund (drohende Bestellung des Konkurrenten verbunden mit faktischer Vereitelung des Rechtsschutzes).

Risiken transparent benennen

- Eilrechtsschutz vor Bestellung ist deutlich aussichtsreicher als Anfechtung nach Bestellung.
- Mit Antritt der Konkurrenz-Stelle entsteht faktisch Vollzugslage, die Rückabwicklung erschwert.
- Erforderliche Substantiierung im Eilverfahren ist hoch — wir brauchen die Akten.
- Kosten: ca. 8.000-15.000 EUR (Eilverfahren + Hauptsache, ohne Beweisaufnahme).

Telefonvermerk

Mandat Prof. Dr. Eveline Bornhorst — Berufungsverfahren W3 Maschinenelement-Konstruktion, Campus Rheinbogen

Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Stefan Mendelsohn

Datum: Mittwoch, 03.06.2026, 16:40 bis 17:05 Uhr

Gesprächspartner: Herr Dieter Cziesla, Vorsitzender des Personalrats für das wissenschaftliche Personal am Campus Rheinbogen

1 Zustandekommen des Gesprächs

Herr Cziesla rief auf die schriftliche Bitte vom 28.05.2026 zurück. Er sprach ausdrücklich als Privatperson und wies darauf hin, dass eine förmliche Auskunft des Gremiums einen Beschluss des Personalrats voraussetze; eine solche Anfrage möge schriftlich an die Geschäftsstelle des Personalrats gerichtet werden.

2 Angaben des Herrn Cziesla

Zu der Senatsbefassung vom 24.04.2026 erklärte er, dem Personalrat sei nach seiner Erinnerung keine Vorlage zu dem Berufungsverfahren zugegangen. Er selbst sei vom 13.04. bis zum 02.05.2026 im Erholungsurlaub gewesen; den Eingangsbestand habe in dieser Zeit die stellvertretende Vorsitzende, Frau Öztürk, geführt. Er habe von der Senatsbefassung erst Anfang Mai aus dem hochschulinternen Newsletter erfahren. In dem elektronischen Eingangsbuch des Personalrats, das er während des Telefonats einsehen konnte, fand er für den Zeitraum März bis April 2026 keinen Eingang des Rektorats zu dem Verfahren; er wies aber darauf hin, dass Zuleitungen gelegentlich über das Dekanat der Fakultät laufen und dann gesondert erfasst werden. Das wolle er mit Frau Öztürk klären. Zu einer früheren Berufung im Jahr 2024 sei seinerzeit eine Vorlage erfolgt; die damalige Verfahrensweise sei aus seiner Sicht die übliche.

3 Weiteres Vorgehen

Herr Cziesla sagte zu, das Eingangsbuch und die Protokolle der Personalratssitzungen von März bis Mai 2026 durchzusehen und sich bis zum 10.06.2026 zu melden. Er bat darum, vor einer Benennung als Auskunftsperson in einem gerichtlichen Verfahren erneut angesprochen zu werden. Zusagen zum Inhalt einer etwaigen Aussage wurden weder erbeten noch gemacht.

4 Wiedervorlage

Wiedervorlage 10.06.2026. Schriftliche Anfrage an die Geschäftsstelle des Personalrats wird vorbereitet.

Mendelsohn, 03.06.2026

06-senatsvorlage-grundordnung.pdf

Senatsvorlage Grundordnung

Die Grundordnung soll digitale Umlaufbeschlüsse für Berufungen zulassen. Die Vorlage enthält keine klare Regel zu Befangenheit, Öffentlichkeit und Protokollierung.

Das Ministerium hat informell signalisiert, dass eine Genehmigung nur bei eindeutiger Satzungscompetenz in Betracht kommt.

Punkt	Bewertung
Satzungskompetenz	prüfen
Umlaufbeschluss	zu ungenau
Bekanntmachung	Amtsblatt erforderlich

09-drittmittelvertrag-auszug.pdf

Drittmittelvertrag Auszug

Der Industriepartner erhält ein exklusives Optionsrecht an Projektergebnissen und eine 90-tägige Publikationssperre. Zusätzlich soll ein Advisory Board über Meilensteine entscheiden.

Zu prüfen sind Publikationsfreiheit, IP, Interessenkonflikt, Beihilfe/Compliance und Hochschulgenehmigung.

Klausel	Problem
Option exklusiv	IP/Beihilfe prüfen
Publikationssperre	Wissenschaftsfreiheit
Advisory Board	Einfluss auf Forschung

14-besprechungsunterlage.pdf

Berufungsverfahren Campus Rheinbogen

Termin	3. Juni 2026, 11:00 Uhr
Teilnehmer	Prof. Dr. Eveline Bornhorst; Dr. Stefan Mendelsohn
Gegenstand	Listenbildung, Drittmittelbezug, Gremienweg und bevorstehende Senatssitzung
Mitbringen	Eigene Bewerbung, gesamte Hochschulkorrespondenz, Notiz zum Gespräch vom 22. Mai

1. Verfahrensstand

Station	Aktenstand	Offener Punkt
Ausschreibung	Bewerbungsfrist 30. September 2025; sechs Bewerbungen	Originalveröffentlichung und Anforderungsprofil
Kommission	Listenplatz 1 Tannwald, Listenplatz 2 Bornhorst	Vollständiges Protokoll, Abstimmung und Sondervoten
Drittmittel	Kooperation zwischen Tannwald und Kommissionsmitglied genannt	Art, Intensität, Offenlegung und Umgang in der Sitzung
Senat	Befassung für 10. Juni vorgesehen	Tagesordnung, Vorlage, Prüf- und Änderungsbefugnis
Ministerium	Nachfrage zur Grundordnungsänderung	Antwortfrist, aktuelle Satzungsfassung und Bekanntmachung

2. Tatsachenfragen an die Mandantin

Wann und von wem erfuhr die Mandantin vom Drittmittelantrag? Welche eigene Kommunikation mit Kommission, Dekanat und Gleichstellungsbeauftragter liegt vor? Wurde ihr ein Akteneinsichtsweg angeboten? Welche fachlichen Bewertungsunterschiede sind im Auswahlvermerk konkret benannt und welche Unterlagen fehlen dazu?

3. Dokumente für den nächsten Arbeitsschritt

Dokument	Beschaffungsweg	Termin
Vollständige Kommissionsniederschriften	Akteneinsicht Hochschule	5. Juni 2026
Befangenheitsanzeigen und Teilnahmevermerke	Dekanat / Senatsgeschäftsstelle	5. Juni 2026
Drittmittelantrag und Rollenbeschreibung	Forschungsdezernat	6. Juni 2026
Aktuelle Grundordnung und Änderungsvorlage	Amtliche Hochschuleseite / Senat	3. Juni 2026
Ministeriumsschreiben mit Eingangsnachweis	Justizariat der Hochschule	4. Juni 2026

4. Ausgang der Besprechung

Der Termin endet mit einer bestätigten Chronologie, einer eng bezeichneten Aktenanforderung, einer Fristen- und Gremienmatrix sowie der Entscheidung, welches Schreiben vor der Senatssitzung tatsächlich versandt werden soll. Der Ausgang der Listenentscheidung bleibt offen.